

1500362-88.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2044608/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 16253641 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1138/21/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2044608 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500362-88.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500362-88.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2044608/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 16253641 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1138/21/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2044608 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERMINO ALMEIDA RIBEIRO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Ducatti Lino Machado

Vistos.

GUILHERMINO ALMEIDA RIBEIRO e JHUAN FELIPE SOUZA TEIXEIRA, qualificados nos autos, estão sendo processado pela Promotoria de Justiça, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II e V, c.c. art. 61, II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, dia 16 de fevereiro de 2021, por volta de 11h45, na Rua Gilberto Tomás Andreolli, nº 100, Jardim Margarida, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, na companhia de indivíduo conhecido por "Alemão", subtraíram, para si, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas André Luiz de Oliveira e Daiane Lopes Luna, a Van Renault Master de placas EXR0H48, avaliada em R\$ 120.000,00 (cento e vinte e mil reais), pertencente ao

ofendido.

Segundo se apurou, GUILHERMINO, JHUAN e "Alemão" resolveram praticar um delito de roubo majorado nesta cidade, no ínterim da calamidade pública decretada em razão da pandemia do Covid-19. No dia dos fatos, as vítimas encontravam-se no veículo Van Renault Master, placas EXR0H48 e, de repente, foram abordadas por GUILHERMINO e "Alemão". Os réus e comparsa chegaram a pé, simularam estarem armados e anunciaram o roubo com os seguintes dizeres: "perdeu, perdeu é um assalto". Consta da peça acusatória que as vítimas tiveram a liberdade restrita por cerca de quinze minutos até a abordagem policial. A Van foi abandonada na Rua Bolívia, nº 320 e restituída ao proprietário sem danos, conforme fls. 20/21.

A denúncia foi recebida em 18/02/21 (fls.76/78), vindo acompanhada do inquérito policial.

Citados na forma da lei (fls.110/111), os réus apresentaram sua defesa preliminar às fls.117/118 por meio da Defensoria Pública. O réu JHUAN FELIPE SOUZA TEIXEIRA passou a ser representado por advogada constituída (fls.176).

Ao longo da instrução probatória, produziu-se prova oral sobre o que havia de interesse consistente na oitiva das vítimas e duas testemunhas, arroladas pelas partes, e os interrogatórios dos réus ao final do procedimento (fls.152/153; fls.192; fls.221).

Em memoriais finais, a Promotoria de Justiça criminal, analisando as provas do processo, requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, assinalando a representante do Parquet, que estão devidamente comprovados nos autos a materialidade e autoria. Também pugnou pela aplicação da pena acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no artigo 59 do Código Penal, reconhecimento das causas de aumento de pena previstas na denúncia, todavia, com o reconhecimento da menoridade relativa em relação ao réu JHUAN FELIPE SOUZA TEIXEIRA, bem como início do cumprimento no regime fechado e vedação de apelo em liberdade (fls.226/237).

Já a Defensoria Pública, pelo réu GUILHERMINO, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o artigo 155, caput do Código Penal (fls.249/259)

De sua parte, a Advogada de JHUAN, em seus memoriais às fls.239/242, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência probatória.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a ação penal é PROCEDENTE, se não vejamos.

A materialidade do rol de crimes descritos na denúncia é demonstrada pelo seguinte conjunto probatório: A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência a fls. 08/11, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 18/21, pelos depoimentos dos policiais militares a fls. 02/03, pelos termos de declarações das vítimas a fls. 04/05, bem como pela prova oral colhida.

Pois bem, exaurida a questão inicial, passo à análise do crime como um todo a partir das provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese vertente, nos deparamos com as figuras dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II e V, c.c. art. 61, II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Para a consubstanciação desta figura delitiva é necessário que se faça prova a contento acerca da subtração do objeto material do crime acompanhada da violência ou grave ameaça, sendo o delito consumado com a retirada da "res" da esfera de proteção e vigilância das vítimas, ainda que por breve interregno, com a posse mansa, pacífica e domínio pleno do produto do crime pelos agentes do roubo, o que, à evidência, ficou perfeitamente delineado nestes autos criminais.

Pelo contexto apurado em solo policial e comprovado na esfera judicial pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, de sorte que o reconhecimento do roubo consumado é de rigor. Aliás, a jurisprudência é pacífica neste sentido: "Consuma-se no momento em que o agente retira a coisa da esfera de controle físico do ofendido (TACRIM, RJD TACR 16/154)".

No mesmo diapasão, antes de ingressar na análise detalhada do conjunto probatório,

forçoso reconhecer a presença de todas as causas de agravamento da sanção penal confirmadas pelos depoimentos pormenorizados dos ofendidos e das testemunhas. Outrossim, não há como negar o concurso de pessoas. Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade intimidativa delas, presente no caso" (AC nº 990.09.219942-0 Comarca de Serra Negra 5ª Câmara Criminal Rel: Des. Pinheiro Franco j. em 28.01.2010).

A divisão de tarefas ao longo da empreitada criminosa ficou perfeitamente consolidada diante de todo o quadro probatório, arregimentado pela prova testemunhal coligida, o que denota o inequívoco concurso de agentes.

A restrição da liberdade das vítimas também restou comprovada, tanto pela fala dos ofendidos, quanto pelos depoimentos das testemunhas.

Há, ademais, outros dados objetivos que não podem ser ignorados, como as provas colhidas em sede policial.

Pois bem, passemos à análise da prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima André Luiz de Oliveira narrou: "estava eu e mina namorada, Dayane, quando nós fomos descer e do carro ela desceu primeiro, fui descer logo em seguida. Um rapaz meio branco, meio alemão encostou na minha porta. Quando fui descer pela porta do motorista, minha namorada já estava entrando, empurrando ela para dentro. Entrou todo mundo dentro da Van. (Inaudível- som cortando) Adiante eles pararam, tinha um carro com eles. Nós dois descemos da Van, e entramos nesse carro. Esse alemão (Inaudível- som cortando) com a Van. Então estava o motorista do carro mais (Inaudível- som cortando) minha namorada. Eles ficaram (Inaudível- som cortando) em Itaqué. Até que passou viatura, acho que a viatura viu e abordou a gente. (Só para entender, porque o som ficou cortado: o senhor foi abordado na Van juntamente com sua namorada em Itaquaquecetuba, foi isso?) sim. (O vulgo 'Alemão' tomou a direção da sua van?) isso, quando eu fui descer, ele já veio na minha direção da porta e já mandou eu subir: 'entra, perdeu'. (Vocês ficaram rendidos dentro da Van com o Alemão que estava na direção e os outros dois estavam na cobertura dele, é isso?) não, um já estava pegando minha namorada para poder entrar do lado da porta do passageiro. Esse terceiro estava no carro e entrou nós 4 dentro da van. Esse Alemão começou a dirigir a Van, mais adiante, parou esse carro, aí nós fomos transportados para o carro. Dá van nós ... para o carro. (No carro vocês ficaram com duas pessoas?) isso, o motorista do carro e o rapaz que pegou minha namorada do lado do passageiro. (o rapaz que pegou sua namorada no passageiro estava armado?) eu não vi arma com ele. (Chegou a ver arma com algum deles?) não, mas vi a mão na cintura, não cheguei a ver porque foi muito em cima, ele me abordou na saída, na porta. (Qual elemento foi utilizado para intimidar o senhor e sua namorada? Porque, aparentemente, não teve utilização de arma de fogo, né? Eles fizeram menção de estar armado?) o alemão falava: 'perdeu'. (Mas não chegou a mostrar a arma para o senhor?) eu não cheguei a ver mas a mão estava na cintura. (Vocês desembarcaram e ficaram no outro veículo, os outros dois elementos que estavam contendo os senhores ali. Eles estavam armados? Dava para ver alguém armado, ou não?) não vi arma na mão deles, nesse momento estava sem arma. (quanto tempo vocês ficaram rendidos nesse veículo?) por volta de uns 7 minutos. Eles ficaram perdidos, eles não conseguiam sair daquela região ali. Eu ajudei na localização deles para poder sair daquela região ali. (7 minutos foi o total que vocês ficaram em poder deles, é isso?) mais ou menos. (Essa van é para transporte de passageiros?) isso. eu usava para transporte de passageiro. A Van tinha seguro. (Como Guilhermino e Jhuan foram abordados?) estavam os 4 dentro do carro, foi quando passou a viatura no sentido contrário. Eu acho que eles viram, perceberam alguma coisa, só retornaram e abordaram a gente. (Essa abordagem da polícia militar no veículo foi em que cidade?) foi em Itaquaquecetuba mesmo".

Às perguntas da Advogada, Dra Tais: "(no momento da abordagem, quando você entrou

no carro, os dois indivíduos estavam ameaçando você? O que eles diziam?) tentei acalmar eles, falei que a gente ia colaborar, tudo. Elas não ameaçaram, só falou ... (eles não ameaçaram? Eles falaram que iam soltar?) isso, falaram que iam soltar mais adiante porque tranquilizei eles. (qual conversava com vocês?) o que ficou atrás. (o motorista não estava falando com vocês?) não. (O motorista estava nervoso ou estava andando normal com o carro?) motorista estava nervoso porque entendi que eles estavam perdidos ali. Não estava em direção perigosa."

No momento do reconhecimento, a vítima falou: "Não estava em direção perigosa. (O senhor não tem condições de reconhecer nenhum deles?) não tenho".

A vítima Daiane Lopes Luna narrou: "eu fui com o André até esse endereço. Ele tem uma Van master. Não percebemos que estávamos sendo seguidos por um carro. A gente parou em frente à casa da minha irmã para buscar um objeto, por isso fomos com a Van. Eu cheguei na porta da casa dela, abri a porta da Van, para ela trazer o espelho que estava na casa dela, aí eu fui surpreendida, eu estava de costas e eu fui surpreendida por um dos rapazes, que segurou meu braço, não vi que estava vindo, um lugar bem isolado, me assustei, dei um grito, aí ele começou a me empurrar para dentro do carro, da Van. Ele fechou a porta do carro, entrei na Van, meio sem entender o que estava acontecendo ainda, aí eles saíram. Tinha um carro atrás, que veio seguindo, depois, um assaltante no banco do motorista, ficou o André, eu ao lado do André e outro assaltante, o que me colocou para dentro da Van. Aí eles foram, começaram a dirigir a Van e eles não sabiam onde eles estavam. A gente teve que mostrar o caminho para sair de lá. É um bairro que eles não conheciam. Eles pararam numa rua sem saída. pediram para a gente sair da Van e entrar em um carro. Eles pararam numa rua e pediram para a gente sair da Van e ir para o carro. Tinha um pálio atrás, seguindo. Daí eles pediram para a gente sair da Van e entrar no pálio. Tentei conversar com eles, pedi para deixar a gente lá, que poderiam levar a van, não tinha problema. Eles falaram que ia deixar a gente no centro de Itaquá. A gente desceu, fomos até o carro, daí o rapaz seguiu com a Van, foi embora, ficou eu, o André e mais dois homens no carro. O André que conduziu o caminho para eles, eles não conheciam, para mostrar onde ficava o centro de Itaquá, para eles deixarem a gente lá, todo tempo eles falavam que não ia fazer nada de mal com a gente, que eles só queriam a Van. Era um van de transporte, falamos que não tinha nada na van, aí eles falaram que iam deixar a van em algum lugar, que eles queriam os produtos que estavam dentro. Todo tempo um dos rapazes ficava ligando no celular para o rapaz da van para ver. (depois da troca do veículo vocês entraram no pálio, é isso?) eles pediram para a gente entrar no carro e falaram que iam deixar a gente no centro de Itaquá. Daí a gente entrou no pálio e eu tentei conversar com eles. Em nenhum momento ameaçaram, em nenhum momento mostraram arma, não foram agressivos. (não viu arma com nenhum deles?) não vi arma. (eles estavam de cara limpa?) sim, só máscara da pandemia. (A senhora os reconheceu na delegacia de polícia?) sim. Foram presos em flagrante porque, quando a gente tava no pálio, começou a passar várias polícias por nós. O vizinho viu e passou a placa. A polícia abordou o carro e daí fez a prisão dos dois. (no momento da abordagem vocês estavam como reféns?) sim. (então não tem dúvida de que são eles mesmo?) sim. (ao todo, quantas pessoas participaram desse roubo?) foram três pessoas. eram dois rapazes que ficaram no carro com a gente, no pálio, um dirigindo e o outro ficou junto no carro, no banco de trás, que são os que foram presos. Um terceiro que era o que estava dirigindo a Van. A Van foi recuperada. (a pessoa que ficou com a Van chegou a ser detida em algum momento?) não. Na hora que a gente estava no carro, o rapaz que ficava atrás comigo, ele ficava ligando todo o tempo para o rapaz da Van. Falava que estava tudo bem, que estava tranquilo, que eles iam deixar a gente no centro de Itaquá. O rapaz da van também não sabia o caminho, então ele foi seguindo o carro até chegar num local conhecido, depois o carro foi para um lado e a van foi para outro caminho. Eles ficavam em contato telefônico e depois que ocorreu a prisão, acabou o contato e aí, uns vinte minutos depois, a van apareceu. A polícia tinha trazido a van para onde a gente tava. (A van tinha rastreador?) não sei".

Às perguntas da Promotora de Justiça: "(como foi a abordagem?) a van estava parada. Eu parei na porta da casa da minha irmã. Abri a porta da van, eles deram a volta

devagar por trás e veio me abordar. Um dos assaltantes foi para o banco do motorista e não vi. Eu me assustei porque a rua é bem vazia. Ele foi me empurrando para dentro da van, não entei, achei que ele queria meu celular. (o termo 'perdeu, perdeu' é um assalto?) não que eu me lembre, sei que ele me empurrou para dentro da van. O André ficou todo tempo dentro da Van, quando vi que tinha um outro rapaz, daí eu entrei. O André estava pedindo para que eles me deixassem e aí eu entendi o que estava acontecendo. Daí eu entrei para entro do van e esse rapaz entrou do meu outro lado. Ficou um assaltante, o André, eu e o outro assaltante do lado. (como foram parar dentro do outro veículo?) eles pararam numa rua sem saída, eles pediram para a gente mudar de carro, ir para o pátio. Eu fiquei com medo, dei o celular na mão dele, falei para levar meu celular. Daí eles falaram que não, que ia deixar a gente no centro de Itaquá. (qual motivo de mencionar centro de Itaquá?) não sei. (qual a distancia de onde vocês foram abordados e o centro de Itaquá?) não sei exatamente, mas é coisa de 15 minutos. (esse é o tempo que a senhora ficou sob poder deles?) foi mais ou menos uns 15, 20 minutos. Tinha um vizinho na calçada, até na câmera que eu disponibilizei o vídeo do assalto, que o vizinho tinha câmera, dá para ver o vizinho da frente na rua, ele viu o carro passando devagar, dando a volta, e ele achou suspeito. Quando o rapaz me abordou, eu gritei, eu levei um susto porque eu não vi que tinha ninguém. O vizinho viu e anotou a placa e ligou para polícia. (A senhora mencionou que três pessoas participaram do roubo. Nós temos aqui dois presos. Sabe dizer quem ficou na van e quem ficou no carro?) quem ficou na van, que foi embora, era um rapaz com olho claro e loiro. (lembra chamando por algum apelido?) não, não lembro. (A senhora viu o momento da prisão dos dois rapazes que estão sendo processados?) sim. Nós estávamos junto com eles, dentro do carro, ensinando o caminho para eles. Eu não, o André estava ensinando o caminho para eles chegar no centro de Itaquá, onde eles falaram que ia deixar a gente. Eles pediram só para a gente desligar o celular, não ficaram com o nosso telefone. Começou a passar vários carros de polícia por nós. De repente, uma polícia mandou ele parar, e a gente descer. Os dois desceram do carro, eu fiquei no carro congelada. O policial pediu para a gente descer também, eu já desci chorando. O André foi revistado rapidamente e ficou lá comigo. (Consta que a van foi abandonada na Rua Bolívia. A senhora sabe onde fica essa rua?) não".

A vítima, no momento do reconhecimento: 'é o número 2'. (quem seria o nº. 2? O que ficaria no banco de trás com a senhora?) sim. (a outra pessoa a senhora não tem condição de reconhecer hoje?) se ele está ali eu não reconheci. O Andre ficou na parte de trás comigo.

Constando que o nº. 2 é o Guilhermino e o nº. 3, Jhuan.

A testemunha William José de Souza (policial militar) narrou: "(começo inaudível) Fizemos a abordagem, não demonstraram nenhuma resistência, fizemos questionamentos às vítimas que informaram que haviam sido pegadas na região de Mogi. Elas estavam numa Van e essa Van foi levada para o Centro ... (inaudível) Diante do exposto conduzimos os indivíduos para ... (inaudível) . (na revista pessoal encontraram alguma coisa? Algum tipo de armamento, artefato?) não, nenhum armamento. (consegue visualizar os dois réus aqui do processo?) consigo. (reconhece os dois?) sim. (Qual deles estava dirigindo e qual estava atrás do veículo?) o que estava dirigindo é o que está do meu lado esquerdo, Guilhermino. O outro estava no banco do passageiro. (As vítimas relataram o tempo que durou essa retenção delas?) não, não chegou a falas o tempo. Teve um período que eles estiveram dentro da van, foram levados para outro local, aonde eles foram colocado nesse veículo. Cerca de 15 minutos".

Às perguntas da Promotora de Justiça: "(Me desculpe, mas não consegui ouvir e primeira parte - estava inaudível- como os senhores foram acionados e como os senhores chegaram no veículo?) as informações foram passadas pelo COPOM, onde informava apenas o final desse emplacamento. Através do numeral do emplacamento e do modelo do veículo, cinza. Passamos a patrulhar as (inaudível) dos veículos, onde nós deparamos com ele na nossa área. (esse era o veículo que estavam as duas vítimas que os senhores localizaram dentro desse veículo?) exatamente. (no momento da abordagem eles estavam tentando transferir a vítima, como que foi? Os senhores pararam o veículo na via pública?) exatamente, paramos na via pública. (Os senhores já estavam em diligência procurando esse carro?) exatamente. (foram os senhores que

encontraram a Van?) a Van foi encontrada posterior na rua de cima. (bem próximo?) exato. (Guilhermino e Jhuan disseram alguma coisa naquela oportunidade?) eles informaram que iam vender a Van, porém, o local não foi passado para nós. (a pessoa que estava na van fugiu?) exatamente. (OS réus foram apreendidos com aparelho celular?) não me recordo".

A testemunha Elias Rodrigues do Prado (policial militar), narrou: "foi solicitada pela nossa central, 190, que visualizou dois indivíduos colocando um casal numa (inaudível). Diante das informações, divisa de área, Itaquá com Mogi, o veículo foi encaminhado a nossa área. No patrulhamento, visualizamos o veículo, fizemos a abordagem. Dentro do veículo se encontrava 4 pessoas, sendo um casal na parte de trás e dois indivíduos na parte da frente. O motorista era o Guilhermino, o passageiro era o Jhuan. Abordagem, sem reação, desceram calmamente, fiz a abordagem. Nada encontrado no veículo. Eles falaram que era uma Van branca (inaudível) mediante os fatos, deslocamos com as 4 partes e o delegado fez o flagrante. (As vítimas informaram quanto tempo elas permaneceram com esses elementos?) A vítima afirmou que um deles era o Guilhermino, foi colocado no fundo da van. Depois de algumas quadras, eles pegaram essas duas vítimas e colocaram no Space Fox e mais um meliante conduzia essa van e o outro presente conduziu o veículo, somente com as vítimas. (As vítimas informaram de como foi feita essa abordagem?) a vítima informou que simularam estar armado. No momento que a gente abordou não tinha nenhum armamento, mas ele simulou estar armado, conforme a vítima passou".

Às perguntas da Promotora de Justiça: "(quando da abordagem, pela imagem - CDP, o senhor consegue definir que lugares eles ocupavam dentro do veículo?) O Guilhermino estava no condutor e o Jhuan estava do lado direito da passageira dianteira. (esses dois que estão no vídeo) do lado esquerdo meu é o Guilhermino, que estava no volante, do lado direito, o Jhuan, que era o passageiro".

O réu GUILHERMINO ALMEIDA RIBEIRO, em seu interrogatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou: "tenho passagem criminal por 157. Eu cometi mesmo esse delito, mas hoje estou muito arrependido, queria que me desse uma oportunidade nova, de sair para fora, de novo. Estou em plena consciência do erro que eu cometi. (Você cometeu esse erro junto com Jhuan Felipe e outro indivíduo como Alemão, é isso?) isso eu prefiro ficar em silêncio. (utilizou arma de fogo?) não tinha arma de fogo. (O que você ia fazer com o produto do crime, com a Van?) prefiro ficar em silêncio".

O réu JHUAN FELIPE SOUZA TEIXEIRA, em seu interrogatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou: "Vou querer ficar em silêncio. Quero dar minha versão. (então você não quer permanecer em silêncio. Você quer dar sua versão, é isso?) certo. Referente ao dia do acontecido, eu estava em Guaianases. Recebi uma ligação de um rapaz que eu fazia corrida, as vezes, para a mulher dele. Era para eu levar na casa de umas pessoas aqui em Mogi. Eu fiz a corrida. Trouxe ele até Mogi, ele falou para eu ficar por perto. Fique por perto e ele me ligou novamente e era para eu buscar ele. Eu fui, parei, entrou o casal, segui dirigindo para o Itaim. No meio do caminho a polícia abordou. Parei, não ofereci nenhum tipo de resistência à prisão, não tentei fugir, nada do tipo. Aí eu fui preso, foi assim".

À pergunta de sua Advogada, Dra Taís: "(qual momento você percebeu que aquela situação tratava-se de um crime de roubo?) alguns momentos antes de eu ser enquadrado. Quase nada antes. Foi estranho, para mim, nada conclusivo no momento. (As vítimas que estavam com você no carro estavam esboçando algum tipo de reação? Que você conseguisse concluir que estava meio estranho ou não?) elas estavam quietas".

As palavras das vítimas, aliadas, principalmente, à prova testemunhal produzida são suficientes para fundamentar a condenação dos réus.

Assim, é de rigor notar que as provas são unânicas em indicar a autoria e forma pela qual foi concretizado o crime.

Destarte, todo o trabalho feito pela Polícia merece a fé deste juízo, sendo apto, pois, para provar o crime e suas circunstâncias em compasso com os depoimentos das vítimas e de todo o conjunto presente no inquérito policial.

Neste passo, o conjunto probatório indica para a prolação de decreto condenatório na íntegra com pena fixada acima do mínimo legal. Estabelecida, pois, a necessidade de uma sentença de procedência, passo à fixação das penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, observo que foi além do necessário para a mera subtração patrimonial pretendida e o juízo de censura, no caso concreto, e em simetria com o princípio da proporcionalidade na retribuição justa e adequada à agressão jurídica concretizada, deve ser rigorosa, sob pena de desconsideração do princípio da individualização da pena.

Ora, pelo que se observa é que a reprovação social da conduta deve ser rigorosa nos ditames da lei repressiva, ficando bem acentuada a postura antissocial dos réus e seus comparsas, cujas condutas são absolutamente incompatíveis com a vida em coletividade, o que deve ser considerado na dosimetria sancionatória, razão pela qual acresço 1/6 à pena, perfazendo 4 anos, 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa nesta fase.

GUILHERMINO ALMEIDA RIBEIRO

Na segunda fase, reconheço a circunstancia agravante referente à reincidência (fls.29), razão pela qual acresço 1/6 à pena, perfazendo 5 anos, 5 meses e 10 dias, e 12 dias-multa.

Deixo de reconhecer a confissão espontânea vez que essa se deu de maneira parcial, sendo insuficiente para elucidação completa dos fatos.

Acresço também mais 1/6 à pena, dado que a prática delituosa se deu em estado de calamidade pública, ou seja, tempos difíceis para humanidade, vez que o mundo enfrentava os efeitos da COVID-19, marcado por milhares de mortes e dúvidas. Dessa forma, acresço mais 1/6 à pena, perfazendo 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Na terceira fase, de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, em face da Lei nº 9.426/96, que acrescentou uma causa de aumento ao dispositivo, que hoje descreve cinco circunstâncias, recomenda-se a alteração do sistema de aplicação da pena, dividindo-se o acréscimo de 1/3 até metade por cinco, sob a ótica progressiva: uma circunstância, 1/3; duas, 3/8; três, 5/12; quatro, 7/16, "reservando-se o acréscimo de ½ se presentes as cinco causas de aumento" (TACrim, ACRim 1.175.749).

Nesse contexto, dada presença de duas qualificadoras, quais sejam, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, acresço mais 3/8 à pena, finalizando em 8 anos, 8 meses e 23 dias de reclusão e pagamento de 19 dias-multa.

JHUAN FELIPE SOUZA TEIXEIRA

Na segunda fase, considerando que a prática delituosa se deu em estado de calamidade pública, ou seja, tempos difíceis para humanidade, vez que o mundo enfrentava os efeitos da COVID-19, marcado por milhares de mortes e dúvidas, acresço mais 1/6 à pena, perfazendo 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Reconheço também a circunstancia atenuante referente à menoridade relativa, razão pela qual deduzo a pena em 1/6, perfazendo 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, em face da Lei nº 9.426/96, que acrescentou uma causa de aumento ao dispositivo, que hoje descreve cinco circunstâncias, recomenda-se a alteração do sistema de aplicação da pena, dividindo-se o acréscimo de 1/3 até metade por cinco, sob a ótica progressiva: uma circunstância, 1/3; duas, 3/8; três, 5/12; quatro, 7/16, "reservando-se o acréscimo de ½ se presentes as cinco causas de aumento" (TACrim, ACRim 1.175.749).

Nesse contexto, dada presença de duas qualificadoras, quais sejam, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, acresço mais 3/8 à pena, finalizando em 6 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

A sanção pecuniária cominada deverá ser fixada no valor unitário econômico mínimo considerando-se a precária condição econômica dos réus.

No mais, pela gravidade do delito com emprego de grave ameaça à pessoa e sublinhando-se a necessidade de preservação da ordem pública abalada e saturada por crimes desta natureza, fica vedado aos réus o apelo em liberdade, pois presentes os

requisitos que ensejam suas custódias provisórias aplicando-lhe o regime inicial fechado por ser compatível com o delito pelo qual foi condenado tendo em vista a presença dos pressupostos inerentes aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR GUILHERMINO ALMEIDA RIBEIRO e JHUAN FELIPE SOUZA TEIXEIRA como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V, c.c. art. 61, II, alínea "j", ambos do Código Penal, a cumprirem, em estabelecimento penal adequado, em REGIME INICIAL FECHADO, em relação a GUILHERMINO ALMEIDA RIBEIRO, a pena de 8 anos, 8 meses e 23 dias de reclusão e pagamento de 19 dias-multa e, em relação a JHUAN FELIPE SOUZA TEIXEIRA, a pena de 6 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, calculados estes nos valores mínimos previstos no Artigo 49, § 1º, do Código Penal.

Recomende-os na prisão em que se encontram, expedindo-se as respectivas guias de recolhimento provisória.

P.R.I.C

TIAGO DUCATTI LINO MACHADO

JUIZ DE DIREITO

Mogi das Cruzes, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA